



PUTUSAN
Nomor 3718 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MEGA KURNIA INDAH, yang diwakili oleh Direktur, Benny Ongko, berkedudukan di Jalan Pelita Raya III, Nomor B 16, Kawasan Industri Medan Star Tanjung Morawa, Deli Serdang 20000, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tigor Datubara, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Tigor Datubara, S.H. And Associates, beralamat di Jalan Swadaya, Gang Musyawarah, Kaveling 55-56, Pinang Baris, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT MAYBANK INDONESIA Tbk**, yang diwakili oleh Direktur dan kawan, Irvandi Ferizal, dan kawan, berkedudukan di Jakarta Pusat, Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermansyah Hutagalung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hermansyah Hutagalung, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Sutomo Ujung, Nomor 28 (Sutomo Tower), Lantai 5F, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022;
2. **PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. KANTOR CABANG PALANG MERAH MEDAN**, bertempat tinggal di Jalan Palang Merah, Nomor 15, Medan;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3718 K/Pdt/2023



**3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KPKNL MEDAN**, berkedudukan di Gedung
Keuangan Negara Unit II Medan, Jalan Pangeran
Diponegoro, Nomor 30 A, Madras Hulu, Kecamatan Medan
Polonia, Kota Medan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III terhadap objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar kerugian *immateriil* Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta tanggung renteng;
4. Menyatakan demi hukum pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III terhadap objek perkara bertentangan dengan hukum atau cacat hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang melaksanakan pelelangan terhadap objek perkara batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III membatalkan pelelangan terhadap objek perkara;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh ongkos perkara selama perkara ini berlangsung;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi terwujudnya rasa keadilan dan manfaat hukum dalam kepastian hukumnya ditengah-tengah

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3718 K/Pdt/2023



masyarakat, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *ne bis in idem*;
2. Eksepsi gugatan kabur/*obscuur libel*;
3. Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat (dr) melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek lelang yakni:
 - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa B, seluas 1.320 m² (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 167/Tanjung Morawa a.n. Benny Ongko dan segala apa yang berada di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan KIM Star Jelita II, Nomor B 16, Deli Serdang;
 - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa B, seluas 1.320 m² (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 259/Tanjung Morawa a.n. Benny Ongko dan segala apa yang berada di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan KIM Star Jelita II, Nomor B 15, Deli Serdang;
- Menghukum Tergugat (dr) untuk mengosongkan objek lelang yakni:
 - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa B, seluas 1.320 m² (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3718 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 167/Tanjung Morawa a.n. Benny Ongko dan segala apa yang berada di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan KIM Star Jelita II, Nomor B 16, Deli Serdang;

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa B, seluas 1.320 m² (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 259/Tanjung Morawa a.n. Benny Ongko dan segala apa yang berada di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan KIM Star Jelita II, Nomor B 15, Deli Serdang;

- Menghukum Tergugat (dr) untuk membayar kerugian materil dan *immateriil* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat (dk) dan Tergugat (dr) untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara;

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Lbp, tanggal 11 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini ditaksir berjumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3718 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 596/Pdt/2021/PT MDN tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Lbp *juncto* Nomor 596/Pdt/2021/PT MDN *juncto* Nomor 31/2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Maret 2022, Nomor 596/Pdt/2021/PT MDN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Lbp;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3718 K/Pdt/2023



mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Agustus 2022, dan kontra memori kasasi tanggal 29 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil meneguhkan dalil sangkalannya. Di mana ternyata sejak bulan September 2019, Penggugat tidak juga melaksanakan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit dan perubahan serta perpanjangannya. Maka kredit Penggugat digolongkan kepada kredit macet, walaupun Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kesempatan kepada Penggugat restrukturisasi kredit agar dapat menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Penggugat juga tidak memenuhi kewajibannya, dan telah wanprestasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Undang Undang Hak Tanggungan huruf a dan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan *juncto* Ketentuan dan Peraturan Lelang (Vendu Reglement, Staatsblad 1908 Nomor 190) dan selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan permohonan Lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) (*i.c.* Tergugat III) melalui Surat Nomor S.2019.0758/DIR CFS-BB Asset dan Quality Management tanggal 2 Juli 2019, hal : Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar SKT. Hal mana dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan memedomani ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga tepat pertimbangan *judex facti* Para Tergugat telah melaksanakan haknya dan tugasnya sesuai kewenangan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3718 K/Pdt/2023



yang diberikan peraturan perundang-undangan, maka perbuatannya bukanlah perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MEGA KURNIA INDAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MEGA KURNIA INDAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3718 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3718 K/Pdt/2023